

■ 주요 지적사항 요약

다

계약관리 분야 (11건)

10

위탁용역 준공서류 부적정

시정·통보 - ㉠처 ㉡부

【관계규정 및 판단기준】

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조에 따르면 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 허위서류를 제출한 자는 입찰 참가자격을 제한하여야 하며, 公社 「계약업무관리지침」 제69조 및 제74조에 따라 계약심의 위원회를 통해 부정당업자 입찰참가자격 제한에 대한 안건을 심의하도록 되어 있음
- 「용역계약일반조건」 제21조 및 제28조에 따르면 용역담당부서는 용역 완료 후 준공검사를 시행하고 관련 서류 등을 검토 후 합격한 경우 대가를 지급하여야 함
- 「용역 과업지시서」에 따르면 계약상대자는 계약금액 중 정산분의 정해진 범위 내에서 세금계산서, 영수증 등 집행 증빙자료를 첨부하여 공사에 제출하여야 함

< ㉠㉡ 용역 준공 현황 >

계약자	계약기간	준공금액 (단위: 천 원, VAT 별도)		합계
		확정분	정산분	
(주 계 약) ABC	'22. 08. 09. ~	185,893	133,858	319,751
(공동도급) DEF	'23. 02. 08.	인건비, 경비, 일반관리비, 이윤 등	기념품, 임차료, 여비 등	-

【현황 및 문제점】

- ① (전자세금계산서 변조) 공동도급사가 제출한 정산분 증빙자료 중 임차료(경진대회 발표·평가장 대관비) 전자세금계산서 금액이 변조*되어 제출됨
 - * 국세청 홈텍스 조회결과 계약상대자가 제출한 전자세금계산서(5,488천원)의 발급이력은 없으며, 감사 기간 중 상이한 금액의 전자세금계산서(3,488천원, 수정이력 없음)를 업체로부터 제출 받음
- ② (준공 정산분 과지급) 계약상대자가 제출한 임차료 전자세금계산서의 오류를 인지하지 못하고 용역비 2백만 원 과지급

【조치할 사항】

- ▶ 용역 준공 시 과지급한 용역비 2,000,000원을 환수 (시정)
- ▶ 계약에 관한 서류를 변조하여 부정하게 행사한 계약상대자에 대해 公社 계약 심의위원회에 부정당업자 제재 심의 요청 (통보)